SECRETARIO:

EXPEDIENTE:

ESCRITO: N° 01

SUMILLA: DEMANDA DE ALIMENTO

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHANCHAMAYO.

ABEL JONATHAN ANTAY HUAMAN, identificada con DNI N° 73462379, **señalando mi Domicilio real EN LA AVENIDA FERROCARRIL N° 4585 DEL DISTRITO DEL TAMBO-JUNIN, SEÑLANDO MI DOMICILIO PROCESAL EN EL JIRON PARRA DEL RIEGO N° 353 INTERIOR 09 DEL DISTRITO DE TAMBO-HUANCAYO CON CASILLA ELECTRÓNICA 62004,** a Usted con el debido respeto digo:

I. PETITORIO:

Que, en uso irrestricto del Derecho de Defensa. Invocando a mi derecho de la Tutela Jurisdiccional Efectiva para la solución de conflictos de intereses de carácter Inter Subjetivos, Vía Proceso, interpongo Demanda sobre **PRESTACIÓN DE ALIMENTOS** a favor de mi menor HIJA ALIMENTISTA **ANTANA SHESIA ANTAY RAMIREZ** de 3 años de edad, dirigiéndola contra **MARITRIME RAMIREZ PATIÑO,** con DNI N°62260710, cuyo domicilio **EN LA COMUNIDAD KINTIARINA S/N DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA Y PROVINCIA DE LA CONVERSION Y DEPARTAMENTO DE CUSCO, CON NÚMERO DE CELULAR Y/O WASAP N° 910203315, lugar donde deberá ser notificado con las formalidades de ley**, **SOLICITANDO** que se ordene que el DEMANDADO acuda con una pensión mensual, adelantada y consecutiva por alimentos para su menor hijo por la suma de 1,000.00 Soles, con expresa condena de costos y costas si la demandada contradice de mala fe, y en merito a las consideraciones siguientes:

II. FUNDAMENTOS DE HECHO:

PRIMERO: - Que, dentro de nuestra relación con vivencial con la ahora demandada llegamos a procrear a nuestro menor **ANTANA SHESIA ANTAY RAMIREZ** de 3 años de edad, *que debido a su edad se tiene plenamente acreditado el estado de necesidad en el que se encuentra.*

SEGUNDO, Que, resulta señor Juez que la demandada se ha desentendido de sus obligaciones como **MADRE** pese a los requerimientos realizados vía telefónica, pese a tener pleno conocimiento que el accionante es una persona que se dedica al cuidado exclusivo de su menor hija, desde el momento de que se retiró voluntariamente la señora haciendo abandono del hogar conyugal.

TERCERO. Que a efectos que su despacho tenga mayor conocimiento de los gastos **ALIMENTACIÓN** a favor de mi menor hija en lo que respecta alimentos propiamente dichos, diariamente tengo que adquirir: Primordial LECHE EN FORMULA, fruta, huevo, leche, avena, cereales, verduras, carnes y alimentos ricos en minerales y proteínas ; en lo que respecta a los gastos en **EDUCACIÓN** debo mencionar que a la fecha MI MENOR HIJA SERA MATRICULA EN UNA INSTITUCIUON EDUCATIVA y los gastos que conllevan su educación no son gratuitas, **VESTIMENTA** debo adquirir chompas, buzos poleras, medias, pantalones, polos, ropas interiores, zapatos y/o zapatillas y ropas abrigadas en lo que respecta **LIMPIEZA Y ASEO** al mes tengo que adquirir champú, jabón, papel higiénico, cepillo dental , alcohol detergente entre otros.

CUARTO: Que en cuanto a las **POSIBILIDADES ECONÓMICAS DEL DEMANDADA**: debo mencionar señor Juez que el demandada actualmente tiene la condición administra LAS CHACRAS AGRICOLAS DE PRODUCCIONDE PIÑA, COCA, YUCA Y OTROS PRODUCTOS EN LA CIUDAD DE LA CVONVERSION Y REALIZA LAS VENTAS DE LOSPTODUCTOS AL POR MAYOR Y MENOR POR ELLO PERCIBLE LA SUMA DE 4,800.00 SOLES MENSUALES APROXIMADAMENTEy con ello le sobre lo suficiente para alcanzar mi solicitud más aun cuando no tiene carga familiar. .

MENSUALES, para mis menores hijos

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

La presente demanda se sustenta en las siguientes normas legales:

Código Civil:

- Art. VI del Título Preliminar que ampara mi legitimidad para el ejercicio de la presente acción.
- Art. 472 que define a la institución jurídica de los alimentos.
- Art. 475 en cuanto a los obligados de prestar alimentos.
- Art. 481 en cuya virtud solicito que el juzgado se sirva regular la pensión alimenticia atendiendo las circunstancias personales de mi menor hija.

Código de los Niños y Adolecente, Ley N° 27337:

- Art. IX del Título Preliminar, prescribe el interés Superior del niño y adolecente y el respecto a sus derechos.
- Art. 92 que amplia significantemente a la institución de los alimentos.
- Art. 93 siendo la demandada la madre de mi menor hija está obligada a prestar los alimentos correspondientes.
- Arts. 160 inciso e) y 161 que prescribe sobre el proceso de alimento.

Código Procesal Civil.

- Art. I del Título Preliminar, por lo que solicito a la Tutela Jurisdiccional Efectiva en la prestación acción.
- Arts.424 y 425, en cuyo mérito cumplo con los requisitos y los anexos de la demanda.
- Art. 547 que establece en su segundo párrafo que son competentes los jueces de Paz Letrado en los asuntos relacionado en Alimentos.
- Art. 563 numeral 2) la facultada que me brinda la ley para interponer la presente demanda.

IV. MONTO DEL PETITORIO:

Solicito a fin de que acuda con una pensión alimenticia en la suma de s/. 1,000.00, soles en forma mensual.

V. VÍA PROCEDIMENTAL:

Conforme a lo dispuesto por el Art. 161 del Código de Niños y Adolescentes, esta demanda se deberá tramitar conforme a las disposiciones contenidas para el **PROCESO ÚNICO.**

VI. MEDIO PROBATORIO:

1. DNI DEL MENOR EN LITIS, con lo que se acredita que el demandado es MADRE biológico.

2. Recibos de Gastos, con lo que se acredita que el menor requiere de apoyo económico.

VII. . ANEXO:

1-A copia de mi DNI de la suscrito.

1-B DNI del menor.

1.C Boletas De venta diversos.

1.D DNI DE LA DEMANDADA.

POR LO EXPUESTO:

Pido a usted Sr. Juez se sirva admitir a trámite la presente demanda y tramitarla conforme su naturaleza, declarándola **FUNDADA** en todos sus extremos en su oportunidad conforme a derecho.

Chanchamayo, 6 de enero de 2025

Alfredo Tierra Molina
CALLEN - 1372
ABOGADO